

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1033/2531

นายธวัช กังตระกุล

โจทก์

บริษัท กรุงเทพกิจการ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายวิจิตร อรามกุล ทนายจำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14, มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 129)

ระหว่างสืบพยานจำเลย จำเลยที่ 2 ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีอื่น ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 126,125)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้วจำเลยจะร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีล้มละลายเมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้วจำเลยจะร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ